

מסורת הש"ס

(א) ת"כ אחרי פרק י' הלכה ד, (ב) [נקמן קאָל: א] וַיִּסַּע [ש"ע, ד] חולין קאָ. ע"ש, (ס) קידושין מג, (ז) ת"כ שם ה"יא כה"ע, (ז) [נקמן קאָ, ח] קידושין מג.

גליון הש"ס

גב' מבינע ליה לשנים שחעלו, ע"י תפארת שור הלכות שמיעה, ס"ז פ' ס"ק (כב) [נצנ]:

ליקוטים

והמעלה לחידוש פפור. מלשון הגמרא מעלה להריות פטור, נראה דרוקא בפרש' להריות, ובסחמא חייב דסתמא לשמה קאי. ומלשון הר"מ ומסוים לשוננו עד שיחמקין לשם, וגם אינו מביא מלה ללשון להריות, משמע דרוקא בפרוש לשם אבל סתמא פטור. וצ"ע ברין זה. ומנצ' הסברא נראה דסתמא פטור דסתמא בחוץ לאו לשמה קאי דהיא עבודה [פסולה] ולמה נאמר דסתמא לשמה. ולשון הרש"ס צ"ע, (מנחת מ"י מלע) ביבנ"י אפילו לשנים שחעלו. [שע"י יו"ד סי' ב' ס"ח, ויהי הכסור והפסול שחמקין במשורה בריעוב אהת, לא מביעני אם כל אחד סבינו בירו וכל אחד שוחט כר אלא אפילו אחוזין שניה בסבין א' ושוחטין, כיון דכת שניהם דהוא פסולה, דהוי"ל כאלו שחט כל אחד חציו כו']. כ"ה דעת התוס' חולין דף י"ד ד"ה השוחט והרש"א ו' והטור והש"ע. אבל הש"ך הביא דעת הג"א בשם א"י' ופירש"י ו' והטור והש"ע. אבל דמכשיר באחוזין בסבין חזק. ועינינו בה"ג חזיל ודאי, והכא דאתחיל גוי לחודיה כר אבל מסייע דאי אין בו משכ אכל' ופ"י. ולא קרי מסייע כי אם דמכשיר איתו יכול דממשע בגמ' שבת פ"ג צ"ג ובפרש"י ז"ל שם בהריא ד"ה אין בו, ובהא כיו"ע מורים דאין בו משכ אבל בשכיר שחטת שניה מקרי ולא מסייע. ואומר אני אצ"ע, דמשמע שם דב' שעשאו האי כולא קעבדי והאי כולא קעבדי מוצאטרין קרא לפטור ב' שעשאו ולא שפשוטו לה מבשיותה והנשה כולה ולא העשעו מקצתה, שמה מינה דהוי"ל עבדי כולה. ואצ"ע דבזהבין דף ק"ח משמע אפסא דאצריך קרא לשנים והעלו שחייבים ופרין גמי התם ואימא ילפינן גמי מקרא לשנים ששחטו חייבים, שמע מינה דלא קרא קרא הוי"א דכל אחד לאו כולה קעבדי, י"ל התם אי לאו קרא הוה ילפינן משבת לפטורא דהא ר' שמעון קאמר לה התם ולשחטה וס"ל לפטורא גבי שבת, ולעולם אי לאו קרא כל חד כולה קעבדי, שפשוטו און ראה להקל כאן דמאי חזית דאדלת בתר שחטת הכסור אימא לחומרא. עוד י"ל דלעולם כל חד לאו כולה קעבדי, ושבת שאני דהא דחייב אפילו אין כל המלאכה נעשית על ידו משום דאשכחן במשכן כה"ג כמ"ש התוס' שם דף ג' ד"ה בעשותה, ובמ"י פ"ד מזה ו' ורצח כתוב דעטמא דהכחור י' בני אדם י' מקלות דפטריי בבת אחת מקרא דכל נפש, ועיין מנהגיהן דף ע"ח, בבב"ק דף ג' איכא חיי לישני כה"ג, נבי שוחק בחירו לבזר אי כל חד כוליה הויקא עבדי אל כל חד פלגי הויקא עבדי

ראש יונה. של עולת העוף והעלו בחוץ: מלח אי פריש מנזה לחזור

ולמולכו כדכתיב (ויקרא ז) ולא תשצית מלח צרית: **שעם הכוסר**. ליקרב צפנים: **שכן קדש מקדנל**. אע"פ שהזיאלו אס חזר והכניסו והעלהו לא ירד כדאמרן בהמוצא מקדש

כו': **שחיעס לילה איכא צינייהו**. לרבי

שחט צהמה צלילה צפנים והעלה בחוץ

פטור שלא היתה לה שעת הכוסר

דבשחיטתה נפסלה לר"א חייב שהרי

הקדש מקדנלו שאס עלה לא ירד:

רצה אמר קנלה צכלי חול איכא

צינייהו. שעת הכוסר ליכא קדש

מקדנלו איכא דכל שפסולו בקדש הקדש

מקדנלו: **כל היכא דנטמא גופו של**

זה ואח"כ נטמא בנשר. ואפילו ע"י

אחרים מודה ר' יוסי הגלילי דחייב

כדאמרן מה לי על ידו מה לי ע"י

אחרים דטעמא דר' יוסי משום דאין

איסור חל על איסור הוא (י' וכלן איסור

טומאת הגוף קודם: **די פליגי בנשנטמא**

בשר. תחילה וגאסר על זה משום

טומאת בשר שאין חייבין עליו מטאת יו'

ועי הדר נטמא הגוף אית ליה לר' יוסי

אין איסור טומאת הגוף חל על איסור

זה ואע"ג דאיסור כולל הוא דאיכא

למימר דמינו דמיסתק בשרא חמיכות

טהורות משום טומאת הגוף נתסר

גמי בהך לא אמרינן האי מינו הלכך

אין ראה מטמא שאכל את הטהור

ללאן דהתם טומאת הגוף קדים:

ורצנן סברי אמרינן מגו. ואיסור כולל

חל על איסור אחר דהא דאמרינן אין

איסור חל על איסור צאיסורי דעלמא

קאמרינן: נסי דלא אמרינן מגו.

לחול איסור על איסור ואפילו הוא

כולל מיהו גמי מילי היכא דשניהן

שוין אכל הכא יו' ימתי טומאת הגוף

דחמירא ותחול צכולל על טומאת

בשר דקילא דהכי אמרינן בשחיטה

חולין צפרק גיד הנשה (דף קא). דרבי

יוסי הגלילי לית ליה איסור חל על

איית ליה איסור חל על איסור כשהוא

איסור כולל גבי אוכל גיד הנשה של

עולה דלוקימנא כרבי יוסי הגלילי

דקתייב חייב שמים: מרתנ' השוחט.

קדשים בחוץ לאכילת הדיוט חייב:

והמעלה להדיוט פטור. משום העלאת

חוץ וחייב משום עובד עבודה כוכבים

ואס הזיד צעזדות כוכבים ושגג

צהעלאת חוץ אינו מביא על

שגגו מטאת. וטעמא מפרש בגמ':

שנים שאחוו. צגמרא מפרש לה:

העלה. וגודע לו וחזר והעלה מאותה

צהמה עלמה. וצגמרא מפרש

פלוגמתייהו: שיעלה לראש המוצא.

צינעה מוצח לשם כך ויעלה. וטעמא

מפרש צגמרא: גב' דכתיב לה'.

ול פתח אהל מועד לא יציאלו

לעשות אותו לה' (ויקרא יז) מכלל

דבעושה לשם הכתוב מדבר: צשחיעס חוץ גמי כתיב. (שס)

ואל פתח אהל מועד לא הציאלו להקריצ קרבן לה': איש

איש. להציאל איש ששחט לאיש: **שאיני הסס**. בשחיטה לא מניית

למידרש איש איש לחייב שנים שאחוו צסבין ושחטו: דהא

השוחט והמעלה פרק שלשה עשר זבחים קח.

שחיטת צ"צה איכא בינייהו. לכאורה רבי ורבי אלעזר צר"ש

סברי צר"ש דאמר צפרק המוצא מקדש (לעיל דף פד.)

נשחטה צלילה אס עלתה לא מרד דהשחא קדש מקדנלו ולא היתה לו

שעת הכוסר אצל לרבי יהודה דאמר אס עלתה מרד צין לרבי צין

לרבי אלעזר צר"ש שחט צלילה צפנים

והעלה בחוץ לא מציעא (ליה) לרבי

יוסי הגלילי דפטור אלא אפילו לרצנן

גמי פטור כדמוכח צסוף פירקין

(לקמן קא): גבי הא דמתן ר"ש אומר

כל שחייצין עליו בחוץ חייבין על

כיואף צו צפנים שהעלה בחוץ ומפרש

ועירי גופיה שחטת צהמה צלילה

איכא צינייהו וה"ק השוחט צהמה

צלילה צפנים והעלה בחוץ פטור

פירוש דאין מתקצב צפנים כר' יהודה

דאמר אס עלה (לא) ירד שחט בחוץ

והעלה בחוץ חייב אלמא דאפילו

לרצנן דמחייצי שוחט בחוץ ומעלה

בחוץ מודו צשוחט צלילה צפנים

ומעלה בחוץ דפטור לר' יהודה וקאמ

מימה ועירי ורבה אמאי נקטי הכא

שחטת לילה וקצלה צכלי חול דהיינו

כמו נשפך דמה דלא הוי אלא לר"ש

דלרבי יהודה מרזייהו ירדו הוי להו

למימר איכא צינייהו נשחטה חוץ

לזמנו וחזן למקומו דלכלי עלמא

לא ירד דהיי קדש מקדנלו ולא היתה

לו שעת הכוסר ושחא אגב דנקטי

רבה וועירי צסוף פירקין (שס) גבי

פלוגמא דר"ש ורצנן שחטת לילה

וקצלה צכלי חול נקטי גמי הכא וצריך

לדקדק לר' יהודה דאמר (לעיל דף פד.)

ציאל דמה אס עלה ירד הרי וזרק

מקצת דמים בחוץ דחייב אע"ג דאין

קדש מקדנלו ושחא לרבי יהודה לא

היה חייב והא דדרשין מקרא לרבות

הזורק דלמא צשוחטי חוץ ולא צשוחטי

פנים מידי דהוה אשחטת לילה צסוף

פירקין אצל לרבי יוסי הגלילי אליכא

דרבי יהודה ודאי לא משכחת לה

וזרק בחוץ דחייב ועוד נראה דהא

דמיפטור לר' יהודה משום דאין קדש

מקדנלו היינו כשאין קדש מקדנלו

מחמת פסול אחר מלצד פסול זה שיאל

לחזן והעלהו ויחא גמי דמתני'

ממחייב הקומץ והלצונה והקטרות

ומנחת כהנים שהעלן בחוץ אף על גב

דאמרינן צריש המוצא (לעיל דף פג.)

דמנחות לר"י הגלילי ירדו וכן נכסים

הצאים עס הזבח דאמרינן לרצרי

כולן ירדו וצרימא דצסמון (דף קט.)

דמרצי פסולין לא חשיב נשחטה

צלילה ונשפך דמה שמע מינה דרבי

יהודה היא ולא ממחייצי סו' אהני משום

דירדו ואפילו הכי ממחייב אקומץ

ומנחת נכסים וניסוך היין והמים והיינו

טעמא דפרישית וקאמ קשה דלרבי

יהודה אין מחייצב מה שהשיצ ר' אלעזר

צר"ש תחת ר"י הגלילי דאכתי מיקשי

ליה אף הקומץ צפנים והעלה בחוץ כיון שהזיאלו פסלו: **רבנן סברי**

מייגו. צאיסור כולל פליגי דמפרש צסוף גיד הנשה (חולין דף קא):

כסיע ההוא. וקא סלקא דעמך ונכרת האיש ההוא (שס):

עין משפט ונר מצוה

יט א ב מ"י פרק יח מהלכות מעש"ק הלכה ח וע"ש

כאצ"ד וצ"מ:

ב ג מ"י פ"ח מהל' מעש"ק הלכה טז:

כא ד מ"י פ"ט ע"ש הלכה ח:

כב ה מ"י שם הלכה יז ופ"ח הלכה טז:

כג ו מ"י פ"ט ע"ש הלכה יז:

כד ז מ"י שם הל' יא ע"י כ"מ:

כה ח מ"י שם הלכה ח:

תורה אור השלם

1. וְאֵל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא יָבִיאוּ לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ לִיזְרוֹהָ וְגִבְרַת הָאִשָּׁה דְּהוּא מְעַשִּׂי:

ויקרא יז, ט

2. וְאֵל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא יָבִיאוּ לְהִקְרִיב קָרְבָּן לִיזְרוֹהָ

לִפְנֵי מִשְׁכַּן יִזְרוֹהָ דָם יִיחַשֵׁב לְאִשָּׁה דְּהוּא דָם שִׁפְךָ וְגִבְרַת

הָאִשָּׁה דְּהוּא מְקַרֵּב עִמָּהּ ויקרא יז, ד

3. אִישׁ אִשׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׂוֹר אוֹ כֶּשֶׂב אוֹ עֵז

בַּמִּזְבֵּחַ אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחַט מִחוּץ לַמִּזְבֵּחַ:

ויקרא יז, ג

4. וְאֱלֹהִים תֹּאמַר אִישׁ אִשׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וְגַם הָגֵר אֲשֶׁר יִגֵּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יַעֲלֶה עִלָּה אוֹ נֶבֶךְ:

ויקרא יז, ח

מוסף רש"י

ומלה. כדכתיב וכל קרבן מנחתך

במלח ממלח ואומר בקומץ דבש

(מנחות כא:) גבי מקומות המלח

מנחה בלשנת המלח ועל גבי הכנס

המלח המזבח (לעיל סו): ואחר

כך נטמא בשר. דטמא שאכל

טהור וטמאכו צמנע, שקדמה

טומאת גופו לטומאת קדש, מודה

ר' יוסי דמצי, דכיון דלעיטמי גופיה

איתבאר בקדש זה צאיסור כרת וזי

הדר ולעיטמי בשר איסור כרת

דטומאת הגוף לא פקעה: כי

פליגי בשנטמא בשר. מחלה

וגאסר על כהנים כלאו בעלמא

ובבשר אשך ינע וגו', רצנן אית

לכו איסור חל על איסור ע"י סולל

והאי איסור טומאת הגוף סולל

הוא, דכולל טהורות שהיו מותרות

לו והטמאות שהיו אסורות לו,

ומינו דחיל אטהויות חילי גמי

אטמאות ויש סלן איסור סולל:

חתיי כטומאת הגוף דחמירא

רבי. דלא אמרית דמודה הוא

דאיסור חמור, והכא איתוסף ביה

כרת (חולין פא.) שנים שאחזו

בסבין ושחטו פטורים.

מחטאת דשחטין חוץ (דושיין מג):

שינויי נוסחאות

[א] צש"מ טוסף או דילמא לא

שנא: [ב] צ"ל שכן היתה (כתה"י

וש"ס): [ג] מיכת חוץ נמחק

(ש"ס): [ד] גיל בחוץ (פרי"י):

[ה] בחוץ ומעלה בחוץ שאין

(כתה"י וש"ס): [ו] מיכת טומאת

נמחק (כתה"י וש"ס): [ז] ג"א שכן

קדמה טומאת הגוף (כ"י"ד ב' וק'

ובע"ז בפר"י): [ח] דחייב

דאיסור כרת קדים כי פליגי

(חולין קא ע"א): [ט] יוסי הגלילי

(רוב כתה"י וש"ס): [ח] והעלולו

(כתה"י וש"ס): [ט] צ"ל וחזר

(ש"ס): צרוב כהני' לימא חזר

והעלה: [י] עליות ועלייה

(כתה"י וש"ס): [כד' וילגל הקוסיו

בשגגה מיכת חטאת צש"מ]:

[א] הווא מביעני ליה (כתה"י

וש"ס): [ב] לשנים שאחזו באבר

והעלולו שחייבין (כתה"י,

פרי"ד, ש"ס, תו"י"י): [ג] הווא,